

Nr. 174 Geheime Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Erhebung von Umlagen in der gewerblichen Wirtschaft. 17. Juni 1935

R 43 II/333a, Bl. 9 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Nachdem infolge Devisenmangels die bisherige Aufbringung von Mitteln für die Ausfuhrförderung aus dem Ausland durch Ankauf von Bonds und Skrips nicht mehr durchgeführt werden kann², hat es sich als notwendig erwiesen, die Förderung der Ausfuhr durch eine Umlage der Wirtschaft sicherzustellen. Die Verhandlungen mit den Wirtschaftsgruppen haben ergeben, daß die gewerbliche Wirtschaft Verständnis aufbringt für die Gründe, die diesen Weg der Ausfuhrförderung notwendig machen³. Die Wirtschaft weiß, daß die Aufrechterhaltung der deutschen Binnenkonjunktur und die Durchführung des nationalen Arbeitsbeschaffungsprogramms nur gewährleistet sind, wenn die deutsche Ausfuhr durch den Einsatz der jetzt von ihr aufzubringenden Mittel in Gang gehalten wird. Da es sich aber um eine außerordentlich große Anzahl von Betrieben und um eine immerhin nicht unbeträchtliche Belastung handelt, ist damit zu rechnen, daß sich eine Anzahl von Unternehmern außerhalb der Reihe dieser Notgemeinschaft der Wirtschaft stellen könnte. Aus diesem Grunde müssen die Wirtschaftsgruppen durch das Gesetz über Erhebung von Umlagen in der gewerblichen Wirtschaft in die Lage versetzt werden, auch in diesen Fällen die Umlage einzuziehen und gegebenenfalls zwangsweise beizutreiben, da eine Freilassung gerade der widerstrebenden Elemente von der Aufbringung nicht verantwortet werden kann.

Das Gesetz⁴ ermächtigt den Reichswirtschaftsminister, Anordnungen zu treffen über die Erhebung und Verwendung von Umlagen durch Gruppen der gewerblichen Wirtschaft oder durch andere bestehende Vereinigungen von Unternehmern und Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft. Zur Einziehung und Beitreibung können auch andere Stellen herangezogen werden. Über den Zweck der Umlagen ist mit Absicht nichts gesagt, um nicht die Aufmerksamkeit des Auslandes unnötiger-

¹ Geheime KabVorl. des RWiM vom 17. 6. 35; R 43 II/333a, Bl. 7 f.; R 43 I/1473, Bl. 63–65. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 123.

² Näheres s. Dok. Nr. 3 Anm. 2.

³ Der Plan war ab Mitte April 1935 im RWiM mit Vertretern der einzelnen Branchen auf seine praktische Umsetzbarkeit hin erörtert worden, zunächst unter dem Schein der Freiwilligkeit analog der AnO Hitlers vom 22. 3. (Dok. Nr. 123). Der diese Verhandlungen seitens des RWiM führende MD Brinkmann hatte Vertreter des Wehrwirtschaftsstabs, welcher für das RKrM ebenfalls eine energische Exportförderung im Interesse des forcierten Rüstungsprogramms propagierte (s. GEYER, Aufrüstung oder Sicherheit, S. 449–458), in einer Sitzung am 23. 5. 35 über den Stand der Sache ins Bild gesetzt: Der nunmehr eingeschlagene Weg einer Pflichtumlage der gewerbl. Wirtschaft sei als Notmaßnahme unabdingbar, um den Exporthandel zu stützen und die erforderlichen Rohstoffe einführen zu können: „Zu diesem Zweck mußten die Gewinne der Wirtschaft aus dem Arbeitsbeschaffungsprogramm und der Heeresaufrüstung herangezogen werden. Es handelt sich um eine moralische Pflicht der Wirtschaft gegenüber der Gesamtheit.“ Die bisherigen Vorarbeiten hätten eine Summe von 740 Mio RM durch „freiwillige“ Beiträge der einzelnen Wirtschaftsgruppen sichergestellt. Es handle sich nicht um rücksichtslose Aufbürdungen; mit jeder einzelnen Gruppe sei tagelang verhandelt worden über die Höhe der zumutbaren Beträge, und man habe sich überall geeinigt, auch wenn natürlich neue Lasten nur ungern übernommen würden. „Die ganze Abgabe sei nur einmalig und für ein Jahr geplant. Spätere Zeiten würden voraussichtlich andere Maßnahmen erforderlich machen.“ Die zunächst in Aussicht genommene 2–5%ige Abgabe vom Umsatz (s. Dok. 123 Anm. 4) sei endgültig fallengelassen, fortgeführt werde aber die Kontrolle über die Ausfuhrgeschäfte von Firmen, die öffentliche Aufträge erhielten. RWiM und RKrM stimmten abschließend darin überein, „daß bei dem augenblicklichen wirtschaftlichen Kriegszustände nur die Förderung der Ausfuhr die für die Wehrmacht so wichtige Rohstoffeinfuhr steigern könne“. Besprechungsvermerk des Maj. Curt Drews, Verbindungsoffizier im RWiM, in: MA, RW 19/1990, Bl. 70–74. Vgl. exemplarisch die Vereinbarungen mit dem Bankgewerbe: R 2501/9824. Allgemein zu den Verhandlungen s. auch DOERING S. 258 f.

⁴ Der folgende Absatz gibt den materiellen Inhalt des Gesetzes, das aus nur einem Paragraphen bestand, wieder. Zur nachträglichen Abänderung der Vorlage während der Kabinettsberatung und zur Umsetzung des Gesetzes s. Dok. Nr. 177 P. 1.

weise erneut zu erwecken. Soweit die Anordnungen in den Geschäftsbereich eines anderen Reichs-
ministers fallen, ist seine Mitwirkung erforderlich.

Zitierhinweis

Nr. 174 Geheime Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Erhebung von Umlagen in der gewerblichen Wirtschaft. 17. Juni 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d174>